

Taguatinga Norte – DF, 31 de julho de 2026.

RECLAMAÇÃO Nº 002/2026 - CAATIBA - BA

NÚMERO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 9168042

DIRECIONADO À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEOENERGIA COELBA - (CNPJ: 15.139.629/0001-94)

MUNICÍPIO DE CAATIBA, Estado da BAHIA, inscrito no CNPJ/MF Nº 13.856.372/0001-66, pessoa jurídica de direito público interno, com sede situada à Av. Francisco Viana, 07 – CENTRO, neste ato representado pelo Prefeito, Humberto de Almeida Antunes, por meio de seu representante legal Abel Gomes Cunha, por meio desta reclamação, venho solicitar, nos termos abaixo expostos, o que se requer:

I. DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. O subscritor comprova a legitimidade para representar o Município mediante procuração regularmente outorgada pelo(a) Prefeito(a), juntada no Anexo I, suficiente para fins de atuação administrativa perante a ANEEL e a distribuidora, nos termos do art. 9º da REN nº 1.000/2021, da Lei nº 9.784/1999 (arts. 2º e 4º) e, principalmente, do Estatuto da Advocacia – Lei nº 8.906/1994.
2. A exigência de quaisquer documentos além da procuração (como contrato de mandato/contrato de honorários) carece de amparo legal e viola as prerrogativas profissionais do advogado (Lei nº 8.906/1994).
3. Sem reconhecimento de obrigação e para evitar dilações indevidas, apresenta-se, por liberalidade, cópia do contrato de prestação de serviços firmado com o Município (reclamante).
4. Esclarece-se, por fim, que o Município celebrou contrato com a sociedade profissional do Dr. Abel Gomes Cunha, atribuindo-lhe poderes específicos para representação perante a ANEEL e a distribuidora, conforme cláusula contratual cuja íntegra segue no Anexo II. Requer-se, portanto, o pleno reconhecimento da regularidade da representação nos autos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato, Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria operacional e regulatória, destinada à realização de análises, auditorias, apurações e à efetiva recuperação de valores pagos indevidamente e/ou a maior à concessionária de energia elétrica. Os serviços contratados compreendem, ainda, a adoção de todas as

medidas administrativas necessárias, em representação do Município, perante a própria concessionária local, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, as agências reguladoras estaduais e demais órgãos ou entidades públicas e privadas competentes, com a finalidade de assegurar a defesa dos interesses da contratante, inclusive no que se refere à compensação, devolução ou regularização de cobranças, em estrita conformidade com as disposições das legislações aplicáveis, especialmente as normas expedidas pela ANEEL e o Código de Defesa do Consumidor para a Prefeitura Municipal de Caatiba/Ba.

5. O referido item contém cláusula expressa de outorga de poderes de representação processual ao representante do escritório contratado pelo Município, nos termos do Contrato de Mandato já acostado, tornando incontestável a legitimidade para atuar em nome do Município perante esta distribuidora.
6. Ressalte-se que o referido contrato foi regularmente publicado no Diário Oficial do Município, conforme exige a legislação vigente, circunstância que assegura sua plena eficácia jurídica e produz os efeitos legais inerentes ao instrumento contratual. Portanto, o requisito formal de publicação do contrato foi regularmente atendido.

II. DOS ANEXOS

7. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:

- (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
- (b) Anexo II – Documentos contratuais
- (c) Anexo III - Aditivo 1

III. DOS FATOS E DOS DIREITOS

8. O art. 265, inciso XVII, do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (Decreto nº 13.780, de 16 de março de 2012) estabelece a isenção do valor do imposto sobre as operações com energia elétrica.

Art. 265. São isentas do ICMS:

[...]

XLVII – as operações com energia elétrica quando destinada ao consumo em órgãos da administração pública municipal e fundações mantidas pelo poder público municipal e à iluminação pública;

[...]

XVII – as operações internas efetuadas por concessionário de serviço público de abastecimento de água (Conv. ICMS 98/89):

a) nos fornecimentos de água natural canalizada:

1 – em ligações com consumo medido de até 30m³ mensais, por economia;

2 – em ligações não medidas, para consumo residencial;

3 – em ligações para consumo de órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

b) nos fornecimentos de água natural através de carro-pipa;

9. Dessa forma, as Unidades Consumidoras administradas pelo Serviço Público de água, esgoto e saneamento estão isentas da cobrança do ICMS.
10. Foi constatado, por meio das faturas das UCs associadas à Prefeitura deste Município, que houve a cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica da UC listada abaixo, sem a aplicação de qualquer isenção ou redução do imposto.
11. Segue abaixo o número da Unidade Consumidora que necessita da correção tarifária, de responsabilidade do Município: **9168042**.
12. A REN nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 323, determina as ações a serem adotadas em casos de cobrança errada decorrente de falhas atribuíveis à distribuidora. A referida resolução especifica que a restituição, quando houver cobranças excessivas, deve abranger todos os componentes da fatura, incluindo os tributos, conforme o trecho a seguir.

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

[...]

II - Faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o 2º (segundo) ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 (sessenta) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

[...]

§ 2º No caso do inciso II do caput, a distribuidora deve devolver de acordo com as seguintes disposições: I - a quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora, salvo hipótese do § 3º;

II - o valor do inciso I deste parágrafo deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e

III - devem ser calculados e acrescidos os juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês pro rata die sobre o valor atualizado obtido do inciso II deste parágrafo.

[...]

§ 4º A devolução em dobro prevista no § 2º é aplicável a todos os valores que compõem o faturamento, inclusive tributos, compensações, bandeiras tarifárias e cobranças de qualquer natureza.

§ 5º Aplica-se a devolução prevista no inciso II do caput no caso de cobranças adicionais decorrentes de erros da distribuidora que resultem em redução de benefícios tarifários ou aumentos tributários. (grifou-se)

13. Assim, destaca-se que a COELBA não pode apenas alegar ilegitimidade na cobrança, visto que a situação apresentada está respaldada pela REN nº 1000/2021, que impõe à concessionária a responsabilidade por erros que gerem acréscimos nos tributos. Portanto, a obrigação de devolver os valores recai sobre a distribuidora.
14. A COELBA não pode se valer da REN nº 800/2017 como justificativa, uma vez que tal norma se aplica exclusivamente aos pedidos de reclassificação de unidades consumidoras. Referida resolução dispõe que, ausente solicitação no prazo de 90 (noventa) dias, o pedido deve ser tratado como nova ligação, afastando a devolução de valores apenas nesse contexto. O caso

em análise, contudo, não trata de reclassificação, mas da restituição do ICMS indevidamente cobrado, em decorrência de erro da própria COELBA na aplicação do Regulamento do ICMS do Estado da Bahia.

15. A reclamação não se vincula à REN nº 800/2017. O erro de enquadramento cometido pela COELBA não afasta o direito à restituição do ICMS indevidamente cobrado, uma vez que a Unidade Consumidora (UC) está vinculada ao CNPJ do Município, destinando-se ao consumo por órgãos da Administração Pública Municipal ou fundações por ela mantidas. O Regulamento do ICMS do Estado da Bahia é expresso ao isentar tais unidades da incidência de ICMS sobre energia elétrica.

IV. DOS PEDIDOS

16. Ante o exposto, requer-se:

- (a) Proceda com a devolução de todos os valores cobrados a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o Despacho nº 2.006 da ANEEL, de 08 de julho de 2024, observando o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Tal pedido encontra fundamento na sentença proferida em 29 de setembro de 2023 pela 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, no âmbito da Ação Civil Pública Cível nº 5024153-93.2018.4.03.6100, bem como no Ofício nº 00710/2024/PFANEEL/PGF/AGU, de 08 de maio de 2024, e no Ofício nº 00937/2024/PFANEEL/PGF/AGU, de 12 de junho de 2024.
- (b) Devolva os valores cobrados a maior em dobro, atualizados monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
- (c) Proceda à análise e ao atendimento deste requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, informando o resultado da classificação tarifária, caso seja necessária a realização de vistoria, em conformidade com o estabelecido na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.
- (d) Proceda com a devolução do valor integral por meio de depósito bancário na conta corrente do Município, conforme estabelece o § 7º do art. 323 da Resolução Normativa nº

1.000/2021 da ANEEL, comunicando, por escrito, o resultado do deferimento desta reclamação por meio do endereço eletrônico abelgomescunha.adv@gmail.com.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município